

17º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 06549-2018-0-1817-JR-CO-17
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CALLE TAGUCHE, RICARDO LUIS
ESPECIALISTA : ALARCÓN ROJAS SOLEDAD ELIZABETH
TERCERO : JIMENEZ PEÑA, GUSTAVO GABRIEL PERITO TASADOR
GOMEZ MASIAS, MIGUEL RAUL PERITO TASADOR
DEMANDADO : JHON CAR EIRL ,
CHIPANA ARHUATA, RUBEN
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK ,

Resolución 88

Lima, doce de noviembre

De dos mil veinticinco

Dado cuenta al escrito **Nº 257048-2025** presentado por **Interbank**: con y la partida registral que se adjunta téngase por cumplido el mandato conferido por resolución ochenta y siete y **ATENDIENDO:**

PRIMERO.- Se verifica que el auto final contenido mediante resolución número diez de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés ha quedado confirmada por resolución cinco de fecha veintisiete de junio de dos mil veinticuatro expedida por la Segunda Sala Comercial; -----

SEGUNDO.- Que si bien es cierto se ha realizado una serie de modificaciones respecto al remate judicial electrónico mediante la Ley N°32297 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha nueve de abril del dos mil veinticinco), Ley que modifica la Ley 30229 – Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remate judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal de Trabajo- y el Código Procesal Civil, a fin de precisar e incorporar disposiciones sobre el martillero público. Sin embargo, también es cierto que la misma no se ha implementado en la PLATAFORMA DE REMATE ELECTRÓNICA JUDICIALES (REMAJU), en tal sentido, hasta en tanto sea implementado y/o reglamentado dicha ley se deberá continuar con la convocatoria a remate judicial electrónico de acuerdo a la Ley N°30229. -----

TERCERO.- Estando a lo glosado precedentemente, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante **BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – INTERBANK** y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo disciplinado en el artículo **731°** del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 ¹de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial. -----

CUARTO.- Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto. -----

QUINTO.- Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. -----

SEXTO.- En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. -----

SEPTIMO.- Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial,

¹ **Artículo 12 .Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.;
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores , el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes , de ser el caso , y el monto de su valorización. (...);

procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente: **SE RESUELVE:**

A. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble hipotecado siguiente:

DESCRIPCION: Inmueble sito en: **Tienda 25, Segundo Sótano ubicada en Jr. San Cristóbal, Pasaje Gamarra N° 1580 – 171, Urbanización San Pablo – La Victoria, Provincia y Departamento de Lima** inscrito en la Partida Electrónica **N° 12420764** Zona Registral IX – Sede Lima de los Registros Públicos de Lima.

B. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

C. CARGA Y GRAVAMENES:

- **Hipoteca:** en el **Asiento D00003** de la Partida Electrónica **N° 12420764** Zona Registral IX – Sede Lima de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una hipoteca constituida por **Rubén Chipana Arhuata** hasta por la suma de **US\$ 120,321.00** a favor del Banco Internacional del Perú - Interbank.
- **Embargo:** en el **Asiento D00004** de la Partida Electrónica **N° 12420764** Zona Registral IX – Sede Lima de los Registros Públicos de Lima, el 4º JPL de de Lince y San Isidro ha inscrito un embargo por la suma de **US\$ 6,000.00** en el proceso N° 1030-2018-79-1802-JP-CI-04 sobre obligación de dar suma de dinero seguido entre Banco Interamericano de Finanzas contra Jhon Car EIRL y otro.
- **Embargo:** en el **Asiento D00005** de la Partida Electrónica **N° 12420764** Zona Registral IX – Sede Lima de los Registros Públicos de Lima, el 4º JPL de de Lince y San Isidro ha inscrito un embargo definitivo en forma de inscripción por la suma de **S/ 50,000.00** en expediente de ejecución coactiva N° 059102-2018 AC dispuesto por la ejecutora coactiva de la Municipalidad de La Victoria Anghie de la Cruz Cancho sobre las acciones y derechos que le correspondan a Walter Chipana Arhuata en los seguidos

por la Municipalidad de La Victoria contra Walter Chipana Arhuata sobre deuda tributaria.-

D. VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/. 553,136.00 (Quinientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Treinta y Seis y 00/100 soles).**

E. PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: **S/. 368,757.73 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y siete y 73/100 soles).**
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/. 313,443.73 (Trescientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil y 73/100 soles).**
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/. 266,427.17 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete y 17/100 soles).**

F. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229 ; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

G. PUBLICACION: Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

H. FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna; y en el inmueble a rematar por parte del personal responsable de los remates

electrónicos judiciales **REM@JU** de **LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL LUGAR DONDE SE UBIQUE EL INMUEBLE.** en forma oportuna y bajo responsabilidad. Notifíquese a las partes procesales.

- I. **OFICIESE** al 4º Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro y a la Municipalidad de La Victoria a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto en la presente resolución, debiendo el demandante cumplir con su tramitación y efectuar la devolución del cargo del oficio, para tal efecto deberá apersonarse a la administración de este módulo (**Av. Petit Thouars 4979, Piso 5 – Miraflores**) a fin de coordinar la entrega de los oficios.
- J. Estando a los alcances del **Asiento C00005** de la Partida Electrónica **Nº 12420764** Zona Registral IX – Sede Lima de los Registros Públicos de Lima **NOTIFIQUESE** a **Walter Chipana Arhuata** con la presente resolución debiendo el demandante cumplir con precisar el domicilio de éste.-